



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DE BLUMENAU/SC

Ação Civil Pública

Autos n.º 5012227-71.2018.4.04.7205

Autores: Ministério Público Federal - MPF e Ministério Público do Estado de Santa Catarina - MP/SC

Réus: União e Estado de Santa Catarina

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, por seu agente signatário, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem à presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação inserta no Evento 40, manifestar-se nos seguintes termos.

Trata-se de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença contra a **UNIÃO** e o **ESTADO DE SANTA CATARINA** em razão de terem sido condenados a realizar diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente.

Foram os executados intimados para comprovar o efetivo cumprimento dos itens "n" e "q" determinados na sentença, bem como que justificassem o descumprimento relativo aos itens "b", "f", "o", "p" e "y", nos termos das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Ofício nº 120/GABS/SDC/2019).

Primeiro necessário separar dois pontos: a Barragem Norte e as outras duas barragens. O caso de intervenção na Barragem Norte é muito diverso das outras duas barragens, porque ela está em total estado de abandono há mais de uma década. Abandono covarde e irresponsável. Covarde porque acusam os indígenas de invasão da barragem (quando na verdade a barragem atingiu as terras indígenas e estes, ao contrário de todos os

	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC - PRM/CAÇADOR	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Telefone: (49)34212100 Email: Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	--	---



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

demais colonos que residiam na área de impacto, jamais foram indenizados), quando a barragem destruiu o modo de vida Xokleng, separou a comunidade e ainda impõe óbices até hoje não compensados com relação a meios de subsistência, isolamento, processos erosivos etc. Essas compensações são objeto dos autos nº 5013528-53.2018.404.7205, que transitou em julgado em 2017, obrigando União, FUNAI e Estado de Santa Catarina a cumprirem acordos e promessas da década de oitenta e noventa. São mais de trinta anos esperando...

E irresponsável porque o estado é de abandono de avaliação estrutural, de segurança da barragem e de operacionalização. Evidente, novamente os culpados são os indígenas!

São tantas pendências na Barragem Norte, que sequer foi concluída até hoje, que é impossível ao MPF listar. **Basta uma inspeção judicial para presenciar o abandono que salta aos olhos...aquela obra inacabada há décadas só funciona em situação de emergência, com plano de emergência.**

E o que a União apresenta: um rol de ofícios e documentos da burocracia interna, a grande maioria relativa à conclusão do canal extravasor (que a própria União asseverou que não é objeto destes autos) e manda que o MPF e esse MM. Juízo os leiam e tirem suas conclusões. No Evento 35 a Advocacia da União não se dá ao trabalho de apresentar uma postulação em juízo. Simplesmente remete a documentos em sua maioria estranhos ao objeto deste processo.

Com todas as vênias, cabe à parte postular com fatos e fundamentos claros. As provas que a parte decide juntar para comprovar suas postulações, são de sua escolha. No caso, a União simplesmente nada postulou e mandou esse MM. Juízo ler o calhamaço de informações repetidas, inúteis e frutos da burocracia. Deve-se considerar que não se manifestou.

O Estado de Santa Catarina não apresentou argumentos sólidos. Simplesmente culpa os indígenas. Esquece de informar que os indígenas não são óbice a nenhuma atividade, desde que se comecem a cumprir os compromissos assumidos perante eles (realização do estudo de impacto sócio-ambiental da barragem) e as obras já objeto de

	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC - PRM/CAÇADOR	Rua Conselheiro Mafra, Nº351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Telefone: (49)34212100 Email: Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	--	---



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

sentença transitada em julgado nos autos nº 5013528-53.2018.404.7205.

Portanto, com relação à Barragem Norte, há inadimplência quase completa dos itens que lhe são correlatos. E a maior culpada é a União, que continua sem repassar os valores para a conclusão e manutenção da barragem que é de sua propriedade, sempre aduzindo falta de orçamento e problemas burocráticos...há 30 anos.

Necessária a imposição de multa diária para cumprimento à União, eis que o Estado de Santa Catarina já se comprometeu a executar os projetos de conclusão do canal extravasor, cercamento e operacionalização da Barragem Norte tão logo sejam realizados os repasses, conforme projetos que já estão com a União há quase um ano. E os indígenas também aceitaram a reforma completa da barragem e a cessão de uma área de 15 hectares (isso mesmo, Excelência, surpreendentemente os indígenas ainda aceitam ceder parte de seu território, terem o acesso pela barragem bloqueado, porque estão acreditando que o Estado e a União cumprirão, finalmente, os compromissos assumidos em outros documentos, especialmente a ata de 2015 e a sentença transitada nos autos 5013528-53.2018.404.7205).

Portanto, quanto à Barragem Norte, a inércia completa é da União, que deve sofrer a imposição de multa diária, em valor não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), até que realize o repasse dos valores para a reabilitação completa da Barragem Norte, conforme projetos e custos que o Estado de Santa Catarina já possui e enviou à União há mais de nove meses.

Não sendo cumprida a determinação em trinta dias, o MPF requer seja intimado o Estado de Santa Catarina para juntar aos autos os projetos de conclusão da reabilitação completa da Barragem Norte (que já estão prontos), com o respectivo custo, para que se proceda à apreensão de valores via BACENJUD da União.

Como já dito, a União sequer se manifestou, eis que nada postulou e nada opôs, assumindo sua completa inadimplência. Juntada de documentos não suprem a postulação judicial.

O Estado de Santa Catarina, no Evento 30, confirmou que o item "b" não foi atendido até momento. O item "f" ainda depende da contratação da empresa para

	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC - PRM/CAÇADOR	Rua Conselheiro Mafra, N°351, 2ºandar., Centro - Cep 89500000 - Caçador-SC Telefone: (49)34212100 Email: Prsc-prmcacador@mpf.mp.br
---	--	---

PRM-CAÇADOR-MANIFESTAÇÃO-2931/2019



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

acionamento remoto das comportas. O item "o" somente foi cumprido com relação à Barragem Oeste, não tendo sido cumprido com relação à Barragem Sul. Os itens "p" e "y" ainda não foram cumpridos.

Considerando a inadimplência, o MPF requer seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o Estado e a União cumprirem os itens apontados, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA
PROCURADOR DA REPUBLICA



PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE
CAÇADOR/SC -
PRM/CAÇADOR

Rua Conselheiro Mafra, N°351, 2ºandar., Centro - Cep
89500000 - Caçador-SC

Telefone: (49)34212100

Email: Prsc-prmcacador@mpf.mp.br